04 筆記：構成要件該當性

第三章 構成要件該當性

構成要件概述

- 構成要件 = 不法行為的類型化
- 客觀構成要件（最多六格）：

    1. 行為主體：實施犯罪行為的人
    2. 行為：犯罪的動作本身
    3. 行為客體：行為所攻擊的對象
    4. 結果：行為所導致的法益侵害
    5. 因果歸責：行為與結果間的連結
    6. 情狀：犯罪發生時的特殊條件

- 並非每個犯罪都有全部六格（殺人罪無情狀；公然侮辱無結果、無因果）
- 主觀構成要件：故意、意圖
    - 所有故意犯都要求故意，但不是每個故意犯都要求意圖
    - 意圖 ≠ 故意

描述性 vs 規範性構成要件

- 事實判斷（描述性）：客觀存在的事實，可驗證，真相只有一個
- 價值判斷（規範性）：取決於感受、喜好、價值觀，沒有絕對對錯
- 描述性構成要件：極少，通常涉及數字
    - 三人以上
    - 刑法227的被害人年齡
    - 毒品危害防治條例§11⑤：持有第三級毒品「純質淨重五公克以上」
        - 淨重：扣除包裝
        - 純質：扣除雜質（如咖啡包中的咖啡粉、糖粉、奶精粉）
    - 持有三、四級毒品需達五公克以上才犯罪的原因：施用三、四級毒品無刑責，若持有少量即有刑責會與施用規定矛盾
- 規範性構成要件：絕大多數構成要件都是
    - 猥褻、侮辱、誹謗等
    - 甚至「人」也涉及價值判斷（人的始期終期有不同認定）

非構成要件的條文

1. **刑罰加減事由**（放三階外面）
    - 例：§343 親屬間竊盜得免除其刑
    - 跟不法、罪責無關，純粹刑事政策考量（家庭和諧）
2. **違法性要素**（放違法性）
    - 條文中出現「無故」、「非法」、「無正當理由」
    - 「無故」= 無阻卻違法事由
    - 本質上不重要（藍尾條款），加或不加不影響判斷
    - 只是提醒司法者該罪容易有阻卻事由
    - 考試注意：不要在構成要件階層寫「行為人無故」
3. **罪責要素**（放罪責）
    - 例：生母殺嬰罪（§274）
    - 基於罪責減輕（期待可能性降低），非不法減輕
4. **客觀處罰條件**（放三階外面）
    - 故意不用對其有認知，純客觀判斷
    - 客觀上存在即可，不需主觀認知

第二節 構成要件的分類

不同的分類標準彼此不衝突，一個犯罪可從多角度分類。
以殺人罪為例：故意犯、作為犯、單一犯、狀態犯、結果犯、實害犯、非定式犯罪。

一、故意犯 & 過失犯

故意犯

- 依行為人對犯罪實現的主觀想法區分
- 故意包含兩種心態：

    1. 非常希望犯罪實現（直接故意）
    2. 覺得犯罪實現或不實現都無所謂（間接故意 / 不確定故意）

過失犯

- 過失包含兩種情況：

    1. 有認識的過失（過度自信）：有想到可能發生，但覺得應該沒事
    2. 無認識的過失：根本沒想到，但理性謹慎的人應該想到

重要觀念

- **沒有故意 ≠ 一定有過失**：過失有獨立的要件，須另外審查
- 過失犯的處罰是例外：條文要另外規定才有罰（如毀損不罰過失）
- 理論上每條犯罪都可能有過失型態，但大多數沒有立法處罰

區別實益

1. **過失不罰未遂**：看最後實現什麼結果就論什麼罪；沒有結果就無罪
2. **過失犯不區分正犯與共犯**

    - 故意犯：自己做 = 正犯；透過別人 = 共犯（教唆、幫助）
    - 過失犯：就算透過別人實現，行為人仍是**正犯**
    - 沒有「過失傷害的幫助犯」這種東西
    - 例：明知某人無照還借機車給他，該人撞傷行人 → 借車人也是過失傷害罪的正犯

二、作為犯 & 不作為犯

作為犯

- 用積極方式實現犯罪，刑法中大部分犯罪都是

不作為犯

純正不作為犯

- 構成要件設計上，本來就只能透過不作為實現
- 條文特徵：「不解散」、「不退去」、「不怎樣怎樣」
- 例：

    - 聚眾不解散罪：警察舉牌三次仍不散去
    - §306② 滯留不退：受退去要求而仍留滯（原本合法進入，後被要求離開卻不走）
    - §288② 聽從墮胎：他人對孕婦施行墮胎行為時，孕婦不為任何阻止（非接受建議自行墮胎）

不純正不作為犯

- 構成要件設計上原本應透過作為實現，行為人卻用不作為方式實現
- 幾乎每個犯罪都有機會成立
- 例：

    - 殺人：看護聽到老人嗆到呼救卻不救，想讓老人死
    - 毀損：受託代照顧朋友的狗，故意不餵食致狗死亡

- 限制：須具備**保證人地位**（與法益間有特定關聯性，如法律規定、自願保護等）

三、結合犯與加重結果犯

結合犯

- 最常考三條，考試就記得這三條
    - 226之1:性侵害的結合犯
    - 332:強盜的結合犯
    - 348:擄人勒贖的結合犯
- 行為順序
    - A 發生在前、B 隨後 → 最常見
    - B 先發生、A 後來才做 → 也可成立結合犯，只要時空密接性
    - 但不能違反基本原則（如性侵害結合犯不能先殺後姦，因被害人死後已無性自主法益可侵害）
- 被害人問題
    - 一般結合犯（如332強盜結合犯）：A、B 被害人不須為同一人
    - 226之1 性侵害結合犯：因條文規定「殺被害人」→ AB 被害人須為同一人
- 故意問題
    - 實務：另行起意 OK（AB 不須基於同一個故意，只要時空密接即可）
    - 學者：事後故意不是故意，AB 應出於同一犯意
- 既遂、未遂
    - A加B等於C,所以AB兩者都既遂,C者都既遂。
    - AB兩者有任何一者沒有既遂,C者就是未遂。
    - 實務：A罪未遂可是B罪既遂，可以升級變C罪
    - 學者：AB 都要既遂 → C 才論既遂。結合犯大多不罰未遂 → 任一未遂就拆開各別論罪
- 統整
    - 成立結合犯最低限度，至少至少B罪既遂
    - 如果連B罪都沒有既遂，不可能論結合犯
    - 不可以論四個結合犯
        - 如果論四個結合犯的話，會成立四個結合犯。
        - 若一個強盜被評價四次，但強盜只有一個，論四個結合犯，強盜被評價四次不合理。
        - 實務：多重結合會讓基本的A罪跟最重的B罪成立結合犯。
        - 再讓他跟其餘的犯罪數罪併罰處理。

加重結果犯

- 結合犯是故意加故意
- 加重結果犯是故意加過失
- 故意實施 A 行為 → 過失導致加重結果
- 例：
    - §328③ 強盜致死：強盜（故意）+ 被害人死亡（過失）→ 加重結果犯
    - §332① 強盜殺人：強盜（故意）+ 殺人（故意）→ 結合犯
- 加重結果犯的加重結果須與基本行為間有「直接關聯性」

四、繼續犯 & 狀態犯

著手

- 開始做

既遂

- 這一條罪的客觀構成要件完全實現
- 殺人為例
    - 人死掉了
    - 有因果關係
    - 客觀上也可規則
    - 客觀構成條件完全實現

終了

- 法益侵害結束
- 行為做完，那個叫行為完成，終了不是行為做完

狀態犯

- 這一種犯罪在構成要件既遂，構成要件實現的同時，法益侵害也隨之而結束。
- 殺人，人死就既遂
- 傷害，被打傷的順見，犯罪既遂了
- 身體法益的侵害也就結束了

繼續犯：

- 犯罪既遂的同時，法益侵害不會隨之而結束
- 可能要持續到這個行為人放棄
- 或者可能要持續到這個行為人被抓，這個法益侵害才會結束的。
- 例如
    - 私行拘禁
    - 306 侵入住居
      比如說我早上9點出門之後，10分鐘後有人進入我家了，他什麼時候計時，進來瞬間就計時對不對，他什麼時候中止了?還要等那個侵入者退出啊。那如果他就沒有退出，他就在我的客廳吹冷氣看電視、吃零食，他是不是依然繼續中？要什麼時候終了？等他退出才終了啊。
    - 處罰持有的犯罪
        - 持有槍砲
        - 持有毒品
        - 持有兒少性影像

區別實益

1. 追溯權時效的起算
    - 一個犯罪如果經過了一段時間，國家機關都沒有對他進行追訴的話，那過了一段時間之後啊，這個犯罪也不能再進行追訴了。
        - 既遂犯：從犯罪既遂時開始算
        - 繼續犯：
            - (反例)如果是的話私行拘禁，人被關起來就開始算時效喔。
            - 80條第二項：犯罪如果有繼續的話，時效從終了時開始算。
            - 私行拘禁：人被放出來才開始算喔
            - 持有的犯罪：持有狀態結束
2. 相續
    - 一般的共同正犯跟幫助犯往往是著手前加入。
    - 相續是這一種行為人是在著手後才加入這個犯罪。
    - 狀態犯在犯罪既遂之後,是沒辦法延續的；繼續犯可以。
3. 不真正朔及既往
    - 刑法禁止溯及既往
    - 不能拿一個事後公佈的法律去處罰一個先前已經完成的行為
    - 會讓人民對自己的行為不具有可預見性
    - But 刑法對不真正溯及既往是可以
    - 繼續犯的過程當中，法律發生了變更，直接就適用新法

五、結果犯 & 行為犯

- 我們講的那六格：
    - 行為主體：實施犯罪行為的人（如殺人罪中的「殺人者」）。
    - 行為客體：行為所侵害或作用的具體對象（如竊盜罪中的「他人之動產」）。
    - 行為結果：行為所導致的具體法益侵害情形（如過失致死罪中的「死亡」結果）。
    - 因果：行為與結果間的自然連結，通常以「若無此行為，即無此結果」的條件理論判斷。
    - 歸責：指行為人製造了「不被容許的風險」，且該風險實現並導致結果發生。
    - 情狀：指犯罪發生時的具體環境或特殊條件（如強制猥褻罪中的「利用權勢」

關於這組分類：

- 我們這個犯罪有沒有要求結果那個格子。
- 有些犯罪有要求結果那個格子的，叫它結果犯。
- 如果這個犯罪不要求結果的那一格，不影響犯罪的成立的，叫做行為犯。

區分

- 這個犯罪有沒有要求結果的發生。
- 結果犯：
    - 殺人罪,傷害罪,毀損罪
    - 有因果與規責
- 行為犯：
    - 只要做行為,犯罪就會成立，不要求被害人當中真的有特定結果的實現。
    - 很多人會以為說，行為犯是指這個犯罪沒有結果，不是沒有結果，而是在法律上不要求結果。
    - 行為犯不是說這個犯罪沒有結果。
    - 這個犯罪不要求結果，不管他造成的結果是什麼，都無礙於犯罪的成立。
    - 不會有因果跟歸則那一格
    - 公然侮辱罪
    - 168 偽證罪

區分基本原則

- 如果這條犯罪已經有名文規定結果的要件的話,那它一定是結果犯，罪刑法定，例如強盜罪，131 圖利罪。
- 如果是國家法益、社會法益或名譽法益的犯罪，這些犯罪沒有規定結果的，大多數是行為犯。
- 反觀其他的法益，尤其是其他的個人法益，其他個人法益就算沒有規定結果的，他們大多數也都會是結果犯。
    - 殺人罪啊，殺人罪條文沒有規定人要死，實際上是結果犯。

六、實害犯 & 危險犯

實害犯

- 如果這個行為是真的產生實際的法益侵害，立法者才介入處罰的。
- 殺人罪，實害犯

危險犯

- 舉例
    - 遺棄罪
        - 持刀捅死一個老人，殺人罪
        - 把一個奄奄一息的老人開車載去山上丟掉，遺棄罪
        - 相較於原本的狀態,你讓他生命危險提升
    - 如果一個行為雖然沒有造成實際上的損害,它可能只有危險而已，立法者就提前去處罰、去禁止這個行為，那這種立法模式，叫做危險犯。
- 分類
    - 抽象危險犯
        - 它的危險是立法者所想像的，個案當中不見得存在。
        - 只要做為，不管該有沒有危險，犯罪都會成立。
        - 就是行為犯。
    - 具體危險犯：個案當中真的有危險，犯罪才能成立
    - 舉例，放火
        - 173：住宅、建築物、礦坑、水陸空的公眾交通工具
        - 174：173目標物非供人使用
        - 175：175條的第二項，放火燒毀前兩條以外的自己所有之物，致生公共危險者，
- 適格犯 (適性犯)
    - 介於抽象危險犯跟具體危險犯
    - 這個行為達到一種足以造成法益危險的程度犯罪才能成立。
    - 用行為的程度去做成立的判斷
    - 舉例
        - 足以構成那個足字的人身損害
        - 足以妨害身心健全發育
        - 286 虐童：典型適格犯
            - 對於未滿18歲的人，以凌虐或其他法，"足以"妨害其身心健全發育。
- 抽象危險犯的危險可否個案推翻？

    - 舊實務（105年判決）：行為時確定排除危險 → 例外可推翻
    - 近年實務：以「適格犯」（事隔法 / 事實證明法 / 反證法）限縮抽象危險犯的成立
        - 要求行為達到足以產生法益危險的程度，犯罪才成立
        - 適用案例：168偽證罪、169誣告罪、150聚眾施暴罪

七、定式犯 & 非定式犯

- 看這個犯罪，有沒有要求行為的方式
- 有要求行為方式的犯罪，我們叫做定式犯罪
- 沒有要求行為方式的犯罪，我們就叫做非定式犯罪
    - 殺人罪、傷害罪
    - 殺人罪有要求你要怎麼殺嗎？沒有啊
- 非定式犯罪的結果犯，會審查因果跟歸責

八、身分犯 & 己手犯

身分犯

- 這種犯罪唯有特定資格的人才能成立
- 純正身分犯
    - 成立這種犯罪所不可或缺的
    - 貪汙犯罪當中的公務員身分
- 不純正身分犯
    - 沒有身分的人如果做一樣的事，還是可以成立這一種犯罪當中的其他罪名
    - 272 殺害血親尊親屬共犯不成立，依然要成立271

己手犯

- 沒辦法成立，間接正犯跟共同正犯。
- 230 血親性交
- 己手犯可以論共犯、教唆犯、幫助犯

著手犯

- 少考
- 著手當成既遂
    - 100 內亂